

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1479/2530

นางชีว์เคียม แซ่เต็ง กับพวก

โจทก์

สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามฯ

จำเลย

สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคามฯ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43, มาตรา 44, มาตรา 174

ความว่า คดีนี้ อยู่ระหว่างศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาแต่เนื่องจาก โจทก์ที่ 2 ได้ถึงแก่กรรมแล้ว ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายมรณบัตรแนบท้ายคำร้องนี้ จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งเรียกนางมยุรีตรีไพศาลภักดี ในฐานะทายาทซึ่งเป็นภริยา โดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ที่ 2 เข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 2 ด้วย

หมายเหตุ นางมยุรีตรีไพศาลภักดี ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 96)

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้จำเลยเปิดทางพิพาทให้โจทก์และบริวารของโจทก์ผ่านเข้าออกที่ดินของจำเลยได้ตามปกติ หากจำเลยไม่ยอมปฏิบัติตามก็ให้โจทก์มีอำนาจเปิดทางพิพาทได้ด้วยตนเอง และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายนับแต่วันที่ 16 มกราคม 2526 ถึงวันฟ้อง 1,200 บาทแก่โจทก์ และค่าเสียหายวันละ 60 บาท จากวันฟ้องจนถึงวันที่จำเลยยอมเปิดทางให้โจทก์ผ่านตามเดิม

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 2 ฎีกา (อันดับ 82)

ก่อนศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 94) ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้อง แต่ถึงวันนัดไม่มีคู่ความฝ่ายใดมาศาล จึงให้ส่งสำนวนไปศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง โดยที่ศาลชั้นต้นยังมิได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว การที่จำเลยไม่ไปศาลในวันนัดไต่สวนคำร้องนี้ถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจให้ศาลเรียกนางมยุรีตรีไพศาลภักดีเข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 2 อีกต่อไป จึงให้ยกคำร้อง ของจำเลยค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว การที่จำเลยไม่ไปศาลในวันนัดไต่สวนคำร้องนี้ถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจให้ศาลเรียกนางมยุรีตรีไพศาลภักดีเข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 2 อีกต่อไป จึงให้ยกคำร้อง ของจำเลยค่าคำร้องให้เป็นพับ

(เสียม ทวีชัยการ-สุชาติ จิระชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสดี)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ